



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000269812

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006829-95.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante WESLEY RAUL TANELI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores FRANCISCO BRUNO (Presidente), PAULO ROSSI E ALEXANDRE ALMEIDA.

São Paulo, 6 de abril de 2018.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Criminal n.º 0006829-95.2016 – S.B. do Campo- digital

Apelante: Wesley Raul Taneli

Apelado: Ministério Público

Relator Des. Francisco Bruno

Voto n.º 28240

Lesão corporal de natureza leve e ameaça no âmbito doméstico e familiar. Materialidade e autoria demonstradas. Provas robustas. Impossibilidade de absolvição. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade do delito de ameaça adequada. Violência no âmbito doméstico e familiar. Maus antecedentes e reincidência. Inaplicabilidade da pena mínima de multa, de forma isolada. Pena do crime de lesão corporal mantida. Regime mantido. Recurso improvido.

Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 167/176 que a ação penal foi julgada procedente, condenado o réu Wesley Raul Taneli às penas de cinco meses e quatorze dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Apela o réu, alegando que não há provas para a condenação. Pede a absolvição. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, atenuando-se a pena e a fixação do regime aberto (fls.209/213).

O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls. 217/221) e a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls.227/233).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

Segundo a denúncia, no dia 27 de março de 2016, por volta das 14h30, na Estrada Marco Polo, nº 246, Batistini, em São Bernardo do Campo, Wesley Raul Taneli ofendeu a integridade corporal de sua companheira Aline Souza da Silva, causando-lhe lesões corporais leves descritas no exame de corpo de delito (fls.129/130), além de ameaçar a ofendida de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria, pois teria descoberto que ela o estava traindo.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls.10/14), pelo exame de corpo de delito (fls. 129/130), e demais provas dos autos.

A autoria também não enseja dúvidas.

Na fase policial, o acusado declarou que pegou o celular da vítima e ao ler as mensagens descobriu que ela o estava traindo. Disse ter perdido a cabeça e a agrediu com vários socos (fls. 09); em Juízo, porém, negou os fatos, declarando que após descobrir que fora traído pela vítima, deu-lhe dois “chacoalhões”. Negou também a ameaça (mídia).

Como se vê, na fase policial o réu confessou parcialmente as acusações, negando-as em Juízo, inclusive sobre o crime de ameaça. Admitiu ter agredido a vítima, alegando, contudo, ter agido em legítima defesa, dizendo que ela o teria ameaçado com uma faca (fls. 168, vº).

Ao contrário do alegado, as agressões não se limitaram a dois “chacoalhões”, já que o laudo pericial concluiu que a vítima apresentou equimose avermelhada em face posterior no ombro esquerdo e edema traumático de couro cabeludo em região parietal superior direita.

A vítima declarou que convive com o acusado há três anos, possuindo um filho da relação. Afirmou já ter sido agredida por diversas vezes, mas nunca registrou ocorrência por medo. Alega que ele não aceita



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

o fim do relacionamento e por tal motivo vive ameaçando-a e agredindo-a com socos. Na data dos fatos, foram até a casa de seu afilhado e lá o réu ingeriu bebida alcóolica, saindo depois de certo tempo e retornando depois agressivo, tirando-a de dentro da casa, com a criança no colo, arrastando-a para um beco, dando-lhe socos e tapas em seu peito e cabeça, e ainda, arrastando-a para casa, onde continuou a ser agredida pelo apelante. Disse que ela a chamou de “vaca, vagabunda e biscate, dizendo que a mataria”. Afirmou temer por sua vida (fls. 08 e mídia).

O policial militar Thiago Teixeira declarou ter sido acionado via COPOM para atender ocorrência. No local, a vítima contou como ocorreram os fatos. Afirmou que o réu confessou informalmente ter agredido a ofendida, alegando que ela o teria traído. Disse ter levado a vítima para atendimento médico (fls. 05 e mídia).

Portanto, ao contrário do alegado pela douta Defesa, as provas produzidas trazem a certeza necessária à condenação de Wesley, nos exatos termos da r. sentença.

De tal sorte, a condenação deve ser mantida pelos dois crimes.

Passo a dosagem das penas.

Para o crime do artigo 147 do CP:

A pena-base foi fixada acima do mínimo, em um mês e cinco dias de detenção, em razão dos maus antecedentes (fls.138/139), já que o réu ostenta condenação transitada em julgado. Na segunda fase, pela reincidência (fls. 154) e a agravante de ter sido o crime cometido com violência contra a mulher, a pena foi aumentada em 1/5, resultando em um mês e doze dias de detenção; sanção definitiva nesse patamar.

Como acima destacado, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência não pode ser dar. O acusado não admitiu, em nenhum momento ter ameaçado a vítima e, em Juízo, disse ter apenas ter lhe dado uns “chacoalhões”.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Observa-se que, no caso, a pena não foi fixada no mínimo, tampouco assim permaneceu. De modo que a pena de multa, isolada, no caso, não pode ser aplicada. O acusado ostenta maus antecedentes, além de reincidente.

Para o delito do artigo 129, §9º, do CP:

Seguindo os mesmos critérios, a pena-base foi fixada acima do mínimo, em 1/6, resultando três meses e quinze dias de detenção, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6, resultando em quatro meses e dois dias de detenção, pela reincidência, pena definitiva à mingua de outras causas modificadoras. Nada a reparar.

As penas devem ser somadas diante do concurso material de infrações, totalizando cinco meses e quatorze dias de detenção.

Obrigatório o regime semiaberto, considerando-se a gravidade dos fatos, os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.

FRANCISCO BRUNO
Relator